

# Урок 3. Отказы военкоматов и судебные разборы

**Раздел:** Модуль 4. Снятие с воинского учёта

**Цель:** Типовые отказы, прокуратура, суд.

Урок 3. Отказы военкоматов и судебные разборы Цель урока: разобрать типовые отказы военкоматов, показать алгоритм их обжалования и тактику ведения дел в суде.

## 1. Почему военкоматы массово отказывают

Формально основания для снятия с учёта чётко перечислены в ст.ст 8, 10 ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» и в п. 15 Постановления Правительства РФ №719. Но на практике военкоматы:

- получают указания «не снимать с учёта в особый период»;
- отказывают даже при очевидных основаниях (ПМЖ, другое гражданство, долгосрочный выезд);
- затягивают сроки и «теряют» документы;
- дают устные отказы, чтобы человеку было нечего обжаловать.

? Это не ошибка, а сознательная политика государства. Именно поэтому юрист становится необходим.

## 1. Типичные формулировки отказов

- «В условиях СВО снятие с учёта не производится».
- «Нужна дополнительная справка из консульства/МВД/ФМС» (хотя в законе или в приказе это не предусмотрено).
- «Вы не оформили ПМЖ официально, значит оснований нет».
- «Ваши документы не подтверждают постоянный выезд, это временно».
- “Это не компетенция военкомата”

## 1. Алгоритм действий юриста при отказе

Шаг 1. Фиксировать отказ

- Если отказ устный — требуем письменный (ст. 10 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан»).
- Если заявление «теряется» — подаём через заказное письмо с уведомлением и почтовой описью.

## Шаг 2. Жалоба в прокуратуру

- Ссылаемся на нарушение ФЗ-53, ФЗ-59, Приказа Министра обороны №700.
- Прокуратура может вынести представление военкомату об устранении нарушений закона.

## Шаг 3. Административный иск в суд

- Подавать иск об оспаривании отказа или бездействия.
- Основание — гл. 22 КАС РФ («Оспаривание решений органов власти»).
- В иске обязательно указываем: какое право нарушено, какой закон не соблюден, и прикладываем доказательства (паспорт с отметкой ПМЖ, договор аренды жилья за границей, ВНЖ, свидетельство другого гражданства).

## Шаг 4. Судебное разбирательство • Суд исследует документы.

- Если основания подтверждены — суд обязывает военкомат снять с учёта.
- Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для исполнения.

### 1. Практика из дел

#### Кейс 1. ПМЖ в Израиле

Военкомат отказал: «Не снимаем с учёта в условиях мобилизации».

Юрист подал административный иск. Суд указал: «особый период не отменяет ФЗ-53». Решение — обязать военкомат снять с воинского учёта.

Доход юриста: 100 000 ₽.

#### Кейс 2. Второе гражданство (Армения)

Клиент получил отказ: «Не предоставлены справки из консульства».

Юрист обжаловал. Суд отметил: перечень документов закрытый, требование справки незаконно. Иск удовлетворён.

Доход юриста: 80 000 ₽.

#### Кейс 3. Долгосрочный контракт в ОАЭ

Клиент выехал без оформления ПМЖ. Военкомат отказал.

Юрист доказал через трудовой договор, выписки и договор аренды, что клиент фактически проживает за границей. Суд признал отказ незаконным.

Доход юриста: 120 000 ₽.

### 1. Тактика юриста

- Никогда не спорить «на словах» — всё фиксировать письменно.

- Жалобу в прокуратуру подавать сразу после 30 дней рассмотрения заявления военкоматом, не теряя времени.
- В иске ссылаться не только на ФЗ-53, но и на приказ Министра обороны 2021 года № 700. В суде упор делать на факты: место жительства, работа, семья за границей.

#### 1. Ошибки клиентов

- Соглашаются на устный отказ.
- Не сохраняют копию поданного заявления.
- Думают, что отказ окончателен, и не идут в суд.
- Не готовы доказать фактическое проживание за границей.

#### 1. Финансовая модель

- Жалоба в прокуратуру: от 15 000 ₽.
- Иск в суд: 80–150 000 ₽. ● Полное сопровождение «под ключ»: от 140 000 ₽ до 200 000 ₽.

#### Кратко по теме

- Военкоматы массово отказывают, даже при законных основаниях.
- Главная задача юриста — зафиксировать отказ и обжаловать его.
- Сначала прокуратура, затем суд (гл. 22 КАС РФ).
- Судебная практика складывается в пользу граждан, если документы оформлены грамотно.